

[별지 제1호 서식] ESCO투자사업 성과확정 표준계약서(제3조 제8호 관련)

ESCO투자사업 성과확정 표준계약서		계약번호 제 호
		계약일자 . .
계약자	(갑) 에너지 사용자	상호 또는 법인명칭, 법인등록번호 주소, 전화번호 대표자 인
	(을) 에너지 절약 전문기업	상호 또는 법인명칭, 법인등록번호 주소, 전화번호 대표자 인
계약내용	사업(투자시설) 명	
	투자시설 설치장소	
	사업금액	금 원정(W V.A.T, 이자 별도)
	총사업기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 (년 월)
	설치기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 (년 월)
	상환기간	20 년 월 일 ~ 20 년 월 일 (년 월)
	예상절감량(율)	연료 toe/년, 전력 MWh/년, ()%
	매출채권 양도여부	☐ 양도함 ☐ 양도안함
에너지사용자의 장(계약담당자)과 에너지절약전문기업은 상호 대등한 입장에서 위의 ESCO투자사업 성과확정계약을 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 약속한다. 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인한 후 1통씩 보관한다. 붙임서류 1. 계약일반조건 1부 2. 사업내역서 1부 3. 특별시방서 1부 4. 예상에너지절감량 산출서 1부 5. 하자보증서 1부 6. 사후관리계획서 1부 7. 예상에너지절감량 확인서 1부 8. 투자비상환계획서 1부 9. ESCO 매출채권 양도 승낙 확인서(양도시만 첨부) 1부		

계약일반조건

제1조 [계약목적]

- ① 본 계약일반조건은 ESCO투자사업 성과확정 표준계약서의 에너지사용자와 에너지절약전문기업이 성과확정방식에 바탕을 둔 ESCO투자사업을 시행함에 있어 상호 간의 권리와 의무를 명확하게 정함을 그 목적으로 한다.
- ② 본 계약의 적용범위는 「에너지이용합리화사업을 위한 자금지원 지침」에서 정한 성과확정계약 대상사업에 한하여 적용한다.

제2조 [용어정의]

- ① 이 조건에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 1. "에너지사용자"(이하 "갑"이라 한다) 라 함은 에너지이용합리화법 제2조에 정의된 바와 같이 에너지사용시설의 소유자 또는 관리자를 말한다.
 2. "에너지절약전문기업"(이하 "을"이라 한다) 이라 함은 에너지이용합리화법 제25조에서 정하는 에너지절약전문기업을 말한다.
 3. "에너지절약시설의 설치"라 함은 에너지사용시설 또는 공정을 에너지절약 시설 또는 공정으로 개조, 보완, 대체, 신설, 증설 등을 하는 것을 말한다.
 4. "에너지절감량(액)"이라 함은 에너지절약설치로 인하여 발생하는 에너지사용량 또는 에너지비용의 감소를 말한다.
 5. "예상절감량(액)"이라 함은 성과확정을 위하여 에너지절약전문기업이 절약시설 설치 이전에 에너지진단 또는 기타 방법으로 산출한 에너지절감량(액)을 에너지사용자가 확인 후 최종 확정한 에너지절감량(액)을 말한다.
 6. "성과확정"이라 함은 초기 투자비는 에너지절약전문기업이 조달하고 예상절감량(액)을 바탕으로 투자비 상환계획을 확정하는 것을 말한다.
 7. "사업금액"이라 함은 에너지절약 성과확정사업에 소요되는 에너지관리진단비용, 설치금액, 사후관리비용 및 사업의 진행에 필요한 제반비용을 포함하는 총 비용을 말한다.
 8. "총 사업기간"이라 함은 ESCO투자사업 성과확정계약을 체결한 날로부터 "갑"이 "을"에게 사업금액을 상환 완료한 날까지를 말한다.
 9. "설치기간"이라 함은 ESCO투자사업 성과확정 계약을 체결한 날로부터 에너지절약시설설치가 완료되어 제11조의 규정에 의한 완료검사를 종료한 날 까지를 말한다.
 10. "상환기간"이라 함은 설치기간 종료 이후부터 "갑"이 "을"에게 사업금액을 상환 완료한 날까지를 말한다.

② 이 계약에서 정하지 아니한 용어는 "갑"과 "을"의 합의에 의한다. 단, 공공기관에서 추진하는 ESCO투자사업의 경우는 국가를 당사자로하는계약에관한법률 및 같은법 시행령과 공사계약일반조건(회계예규)에 정하는 바에 따른다.

제3조 [계약문서]

① 계약문서는 다음 각호의 문서로 구성되며 각 문서는 상호보완의 효력을 가진다.

1. 계약일반조건 1부
2. 사업내역서 1부
3. 특별시방서 1부
4. 예상에너지절감량 산출서 1부
5. 하자보증서 1부
6. 사후관리계획서 1부
7. 예상에너지절감량 확인서 1부
8. 투자비상환계획서 1부
9. ESCO 매출채권 양도 승낙 확인서(양도시만 첨부) 1부

② "갑"과 "을"은 필요한 경우 상호 협의하여 제1항에 의한 계약문서 중의 일부를 삭제하거나 첨부할 수 있다. 단 제1호 내지 제5호의 문서는 예외로 한다.

제4조 [에너지절약설치 이행보증]

① "을"은 당해 계약상의 의무이행을 보증하기 위하여 설치금액의 (/100)에 해당하는 금액을 계약체결일까지 "갑"에게 현금 또는 보증서 등으로 납부하여야 한다.

② "을"은 에너지절약시설의 설치내용 변경 등으로 인하여 설치금액이 증액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 이행보증금을 제1항의 규정에 따라 추가로 납부하여야 하며, 설치금액이 감액된 경우에는 이에 상응하는 금액의 이행보증금 반환을 청구할 수 있다.

③ "을"은 설치기간이 연장된 경우 "갑"이 정하는 기일 내에 제1항의 규정에 따라 제출한 보증서의 유효기간을 연장하여 제출하여야 한다.

④ "을"이 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니하거나 "을"의 귀책사유로 인하여 계약이 해약되는 경우 제1항의 규정에 따라 납부된 이행보증금은 "갑"에게 귀속된다. 이 경우 계약의 해약에 따른 손해배상액이 이행보증금을 초과한 경우에는 "갑"은 "을"에게 그 초과분에 대한 손해배상을 청구할 수 있다.

⑤ "갑"은 제11조의 규정에 따른 설치완료검사 결과 설치가 완료된 것으로 판단될 경우 제1항의 규정에 따른 이행보증금을 "을"에게 지체 없이 반환하여야 한다.

제5조 [계약 내용의 변경]

- ① "갑"의 사정으로 인하여 계약내용의 변경이 필요한 경우 "갑"은 "을"에게 서면으로 계약내용의 변경에 관해 협의할 것을 통보하여야 하며, 이 경우 "을"은 "갑"과의 협의에 응하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에 의한 조치결과로 사업금액이 변경되는 경우 다음 각 호에 의거 정산한다.
 1. 계약내용에 포함된 에너지절약시설의 설치내용이나 용역의 변경은 붙임의 "사업 내역서"상의 단가를 적용하여 정산한다.
 2. 계약내용에 포함되지 않은 에너지절약시설의 설치내용이나 용역이 발생할 때에는 "갑"과 "을"이 상호 협의하여 결정한다.

제6조 [계약의 해약]

- ① "갑"은 "을"이 정당한 사유 없이 계약체결일로부터 ()월이 경과한 시점까지 에너지절약시설의 설치에 착수하지 않거나 또는 당해 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우 당해 계약을 해약할 수 있다. 이 경우 "갑"은 계약의 해약으로 인한 손실금액에 대하여 "을"에게 배상을 요구할 수 있으며, "을"은 "갑"에게 이를 배상하여야 한다. 이때 손실금액은 "갑"과 "을"이 합의하여 정한다.
- ② "갑"의 불가피한 사정으로 계약을 해약할 경우 "을"은 에너지절약시설의 설치와 관련하여 해약시점까지 투입된 "을"의 비용에 대한 명세서를 "갑"에게 제출하여 "갑"의 확인을 득하여야 하며, "갑"은 계약해약 시점까지 실제 소요비용 중 기 지급한 금액을 제외한 금액을 "을"에게 현금으로 지급하여야 한다.
- ③ "을"은 "갑"이 계약에서 정한 에너지절약시설의 설치비용을 특별한 사유 없이 지급하지 아니하거나 제13조의 투자비상환 계획서에 의한 상환금액을 발생일로부터 ()월 이상 지급 받지 못할 경우 계약을 해약할 수 있다. 이 경우 "갑"은 제13조의 투자비상환 계획서에 의한 상환금액 중 기 지급한 금액을 제외한 금액 일체를 계약해약 시점에 "을"에게 현금으로 지급한다.
- ④ "갑"과 "을"은 제1항, 제3항의 규정에 의거 계약을 해약하고자 하는 경우 사전에 그 사실을 서면으로 상대방에게 통보하여야 한다.

제7조 [손해배상]

- ① "을"은 계약 수행과 관련하여 불이행, 지연 또는 이행보증금 이상의 하자보수 등으로 발생하는 "갑"의 손해에 대하여 배상하여야 한다.
- ② 작업 중 "을"의 고의 또는 과실로 인하여 발생하는 모든 인적, 물적 사고와 "갑"의 시설물 훼손 및 분실사고에 대한 손해배상과 원상복구는 "을"의 책임으로 하며, 이로 인한

민·형사상 책임에 대해 "을"은 "갑"에게 이의를 제기할 수 없다.

③ "을"은 사업현장에서 발견되는 위험물질 또는 위험요소의 적절한 제거 및 처리를 책임진다.

④ 제2항의 규정에 의한 손해배상액은 현 시가를 기준으로 산정한다.

제8조 [착공 및 공정보고]

① "을"은 계약문서에 따라 착공하여야 하며, 착공 시에는 "갑"이 지정한 사항이 포함된 착공신고서를 "갑"에게 제출하여야 한다.

② "을"은 "갑"이 요구할 경우 "갑"이 지정한 사항이 포함된 공정현황을 "갑"에게 제출하여야 한다.

제9조 [지체상금]

① "을"은 계약서에 정해진 설치기간 내에 에너지절약설치 완료에 대한 검사를 득하지 못할 때에는 설치기간이 만료되는 날부터 매 지체일 당 사업금액의 (/1000)에 해당하는 지체상금을 현금으로 납부하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의한 지체사유가 천재지변 등 불가항력적인 경우 또는 "갑"의 사정 등 "을"의 귀책 사유가 아닌 경우 지체상금은 면제된다.

③ 지체상금이 제4조의 규정에 의해 "을"이 "갑"에게 납부한 이행보증금 상당액에 도달한 경우 "갑"은 "갑"이 특별히 인정하는 사유가 없는 한 계약을 해지 할 수 있다.

제10조 [소요 자재의 반입 및 검사]

① 본 계약과 관련된 모든 자재는 불임의 "특별시방서"에 따르며 "갑"과 "을"의 합의 하에 현장에 반입되어야 한다.

② 본 계약과 관련된 모든 자재는 현장 반입 또는 작업 전에 "갑"의 검사를 받아야 하며 불합격된 재료는 즉시 대체품으로 재검사를 받아야 한다. 하지만 이를 이유로 설치기간을 연장할 수 없다.

③ "을"의 불가피한 사정으로 인하여 대체품을 사용하여야 할 경우 "을"은 사전에 상세 내역을 "갑"에게 서면으로 제출하고 승인을 득하여야 하며 대체품의 품질은 규정 품목의 동등 또는 이상의 수준으로 한다.

제11조 [완료검사 및 각 공정별 완료검사]

① 완료검사는 에너지절약시설 설치 완료 후 "을"의 완료확인 및 완료검사 요청에 의하여 "갑" 또는 "갑"이 지정하는 자가 실시한다.

② 각 공정별 완료검사는 "갑"이 지정하는 자가 실시하되 필요한 경우 수시로 실시할 수 있으며 "을"은 즉시 이에 응하여야 한다. 수시 검사는 작업 진도 또는 적정

자재 사용 여부 및 계약문서에 따른 에너지절약시설 설치 이행여부를 점검하기 위하여 실시한다.

제12조 [폐자재 처리]

- ① 에너지절약시설의 설치에 따라 발생하는 폐기물은 처리비용이 사업금액에 포함된 경우 "을"의 책임 하에 적법하게 처리하고 "을"은 폐기물처리 확인서를 "갑"에게 제출한다. 단, 동 처리비용이 사업금액에 포함되지 않는 경우에는 "갑"이 지정한 장소로 "을"이 이동하도록 한다.
- ② 철거된 폐자재 중 사용가능품은 "갑"의 요청시 "을"이 수거하여 "갑"에게 반납하고 불량품은 제1항의 규정에 따라 "을"이 처리한다.

제13조 [예상에너지절감량(액) 확인 및 투자비 상환]

- ① "을"은 "갑"에게 불임의 예상에너지절감량(액) 산출 기준·방법·결과 및 동 예상에너지절감량(액) 기준으로 투자비가 상환됨을 충분히 설명하여야 한다.
- ② "갑"과 "을"은 제1항에 따른 예상에너지절감량(액) 및 투자비 상환계획을 상호 합의하고 확정하기 위하여 불임의 예상에너지절감량 확인서 및 불임의 투자비상환 계획서를 작성하여야 하며, "갑"은 동 상환계획서에 의거하여 투자비를 상환한다.
- ③ "갑"이 특별한 사유 없이 상환금의 전부 또는 일부를 "을"과 합의된 시점에 지급하지 않을 경우 "갑"은 해당 상환금에 연리 ()%의 이자를 포함하여 "을"에게 지급한다.

제14조 [지급이자]

- ① "갑"은 "을"이 한국에너지공단에 자금을 신청하면 평가결과에 따라 자금 지원대상에서 제외될 수도 있음을 인지하여야 한다.
- ② 제13조 제2항에 따른 상환금액에 대한 지급이자는 "을"이 투자비 조달시 민간자금으로 조달가능한 연리 ()%의 이자로 "갑"이 "을"에게 지급한다.
- ③ 계약 후 "을"이 한국에너지공단에서 자금을 지원받은 경우에는 제2항의 지급이자를 해당자금 금리로 수정하여 계약내용을 변경하여야 한다.

제15조 [매출채권의 양도] - (매출채권 양도시만)

- ① "을"은 금융기관을 통하여 ESCO 매출채권을 양도할 수 있으며, 이 경우 "갑"은 금융기관에 대하여 매출채권 양도를 승낙하는 등 이에 수반된 제반업무에 협조하여야 한다.
- ② "을"은 ESCO 매출채권을 금융기관에 양도하고자 할 경우에는 "갑"에게 ESCO 매출

채권 양도에 대해 충분한 설명을 한 후 "갑"의 승낙을 받아 불임의 ESCO 매출채권 양도 승낙 확인서를 계약서에 첨부해야한다.

③ "갑"은 본 계약과 관련한 ESCO 매출채권 양도의 승낙은 매출채권을 양도한 금융기관에게 제13조에 따른 예상에너지절감량(액) 및 제 16조에 따른 사후관리 및 하자보증 책임을 요구할 수 없음을 확인하며, 또한 매출채권 양도 승낙한 금액 일체를 확정채권으로 인정하여 불임의 투자비 상환계획서에 따라 금융기관에 어떠한 이의 없이 지급하여야 한다.

④ "을"은 ESCO 매출채권 양도후에도 "갑"에게 제 16조에 따른 사후관리 및 하자보증을 계약된 기간까지 이행하여야한다.

제16조 [사후관리 및 하자보증]

① 에너지절약설치의 사후관리는 설치완료 검사일을 개시일로 하여 불임의 "사후관리계획서"에 의거 시행토록 한다.

② "을"은 "갑"의 하자통보 즉시 설비 복구 계획을 수립하고 "갑"의 승인을 득한 후 신속히 보수하여야 한다.

③ 하자이행 보증기간 중이라 하더라도 "갑"의 사용상 부주의 또는 천재지변 등 "을"의 귀책에 따라 발생한 하자가 아닌 경우에는 "갑"의 부담으로 복구한다.

④ 불임의 "사후관리계획서"에 명시된 관리 이외의 관련법규에 의한 정기적인 검사 및 유지보수를 수행하여야 할 경우, 제반 비용은 계약금액에 포함시키거나 별도의 계약을 체결한다.

제17조 [기술지식의 이용 및 비밀의 엄수 의무]

① "갑"은 본 계약에 의하여 "을"이 제출하는 각종 보고서, 정보 또는 기타 자료 및 이에 의하여 얻은 기술지식의 전부 또는 그 일부를 "갑"의 이익을 위하여 복사, 이용 또는 공개할 수 있다. 다만 이 경우 반드시 "을"과 사전에 협의하여야 한다.

② "을"은 당해 계약을 통하여 얻은 "갑"의 정보를 계약이행의 전후를 막론하고 외부로 누설할 수 없으며, "을"의 고용인에 대해서도 "갑"이 요구하는 보안사항을 준수토록 관리한다.

제18조 [분쟁해결]

① 계약의 수행 중 계약당사자간에 발생하는 분쟁은 협의에 의해 해결한다.

② 분쟁이 발생한 날부터 30일 이내에 제1항의 규정에 의한 협의가 이루어지지 아니할 때에는 중재법에 의한 중재기관의 중재에 의한다.

사 업 내 역 서

비 목		금 액	구 성 비	비 고
I . 시 설 설 치 비				
1. 재 료 비	직접재료비			
	간접재료비			
	소 계			
2. 노 무 비	직접노무비			
	간접노무비			
	소 계			
3. 경 비				
4. 일반관리비 ()%				
5. 이 윤 ()%				
II . 에너지관리진단비				
1. 직 접 인 건 비				
2. 직 접 경 비				
3. 제 경 비				
4. 기 술 료				
III . 사후관리비				
1. 재 료 비				
2. 노 무 비				
3. 경 비				
4. 일반관리비				
IV . 지 급 이 자				
V . 총 원 가				

<별첨> 상세내역서

특 별 시 방 서
(조명교체공사 예시)

1. 일반사항

본 ESCO투자사업의 실시로 인하여 요구되는 각 교실의 조도는 책상윗면을 기준으로 측정되었을 때 다음과 같아야 한다.

장 소	기준(Lux)	개선(Lux)	비 고
가 교실	200	320	
나 교실	190	320	

2. 전자식 안정기

2.1 적용범위

본 시방서는 0000에서 시행하는 에너지절약 성과확정사업의 (고효율 조명기기)분야에 적용한다.

2.2 종류와 적용규격

1) 종류

품명	규격	비 고
전자식 안정기	32W×1등용	삼파장 형광램프용 효율 2등급 이상
전자식 안정기	32W×2등용	삼파장 형광램프용 효율 2등급 이상

2) 적용규격

KS C 0262(전기 전자기기의 전자파 장애 시험), KS C 8100(형광램프용 전자식 안정기)

2.3 제작 특수 사양

- 1) 본 전자식 안정기의 현장의 특수성으로 인해 무선, 신호, 각종 통신설비에 전자파의 장애가 발생할 시 기기의 안전운용에 영향을 줄 수가 있어 안정기의 성능을 KS C 8100의 기준 이상으로 제한함.

잡음전계강도		잡음단자전압	
주파수범위(MHz)	KS C 8100 허용치(dB)	주파수범위(MHz)	KS C 8100 허용치(dB)
30이상 88이하	39.0	0.010~0.285	-
88초과 216이하	43.5	0.285~0.450	-
216초과960이하	46.5	0.450~1.705	60.0
960초과	54.0	1.705~3.950	69.5
-	-	3.950~3.000	69.5

- 2) 사업 수행 시 사용할 안정기의 시험성적서를 근거로 위와 같은 양식의 기록 첨부요.
- 3) 에너지이용합리화법에 의한 에너지소비 효율 2등급 이상인 제품으로 한국전력공사의 고효율조명기기기술규격<전자식 안정기>에 의한 『고』마크 취득품 일 것.
- 4) 진동과 기온차, 습기침투 등에 충분히 견딜 수 있도록 제작되어야 하며, 안정기 자체에 외부 Surge를 감소시키기 위한 회로가 내장되어 있을 것
- 5) 본 안정기의 전류 고조파 함유율은 저고조파 함유형(함유율 20%이하)일 것.
- 6) 안정기는 일일 사용시간을 20시간으로 산정 했을 때 5년간 하자보증이 되어야 하며, 10년 이상 품질 보증을 하여야 한다.

3. 형광램프

3.1 적용범위

본 지방서는 0000에서 시행하는 에너지절약 성과확정사업의 (고효율 조명기기)분야에 적용한다.

3.2 종류와 적용규격

- 1) 종류 : 삼파장 형광램프(220V/32W 전자식 안정기용 램프)
- 2) 적용규격 : KS C 7601

3.3 본 램프에서 발생하는 전자파가 일반기기의 운용에 영향이 없도록 잡음전계강도 및 잡음 단자전압의 허용치를 다음과 같이 제한코자 함.

잡음전계강도		잡음단자전압	
주파수 범위	허용치 dB	주파수 범위	허용치 dB
450kHz이상 1,650kHz이하	20	450KHz이상 5MHz이하	56
1,650KHz초과 30MHz이하	25	5MHz초과 30MHz이하	60
30MHz초과 1,000MHz이하	30	-	-

※ dB는 $1\mu V/m$ 를 0dB로 하여 산출한 값임.

- 1) 사용코자 하는 제품명 및 시험성적서 첨부
- 2) 형광램프의 수명은 16,000시간 이상을 보증 하여야 한다.

4. 시험

설치되는 에너지절약기기에 대하여 다음 항목을 시험하고 시험성적서를 제출

- 1) 외관구조 및 치수
- 2) 절연저항 및 내전압
- 3) 역률
- 4) 입력전류 및 소비전력
- 5) 도면별첨

□ 변경후 예상에너지 사용량

○ 기준가격 : (전기단가) 원/kWh, (연료단가) 원/ℓ (원/Nm³)

구분	전기사용량					열사용량(사용연료 :)				에너지 비용합계 (원)
	소비전력 (kW)	가동시간 (시간)	사용 전력량 (kWh)	전력단가 (원/kWh)	전력요금 (원)	사용량 (Nm³, ℓ)	가동시간 (시간)	단가 (원/Nm³, ℓ)	연료비용 (원)	
1월										
2월										
3월										
4월										
5월										
6월										
7월										
8월										
9월										
10월										
11월										
12월										
합계										

□ 예상에너지절감량

구분	예상에너지절감량	예상에너지절감액
전기	(toe/년 kWh/년)	천원/년
열	(toe/년 ℓ /년)	천원/년
합계	toe/년	천원/년

□ 기타 특이사항(예시)

- 기존 에너지사용량 산출 근거 : 상세 내용 별첨 에너지진단보고서 참조
 - 기존 에너지사용량은 계약시점을 기준으로 직전 2년간 지출된 실제 에너지비용의 평균값을 기준으로 한다.
- 변경후 에너지사용량 산출은 에너지 단가, 부하량 및 운전시간 등은 동일한 것으로 본다.
 - 시설 변경 전후 운전시간 등 부하량은 일정한 것으로 본다. 즉 부하량 변동으로 인해 변화되는 에너지소비량은 절감량 산출시 제외한다.

<별첨> 에너지진단보고서 : ESCO 또는 에너지진단기관이 수행한 보고서에서 당해사업 부분만 발췌하여 별첨

사 후 관 리 계 획 서
조명교체공사 예

"을"은 본 사업의 목적을 충실히 수행하기 위하여 아래와 같이 에너지절약설치 사
후관리계획서를 제출합니다.

"갑"

인

"을"

인

1. 관리의 범위

사후관리 대상은 000에 고효율 조명기기 설치를 완료한 현장을 대상으로 하며 수
량은 아래와 같다.

번호	제품명	수량	관리기간(기간 또는 사용시간)
1	전자식 안정기 2등용	12,570	5년
2	전자식 안정기 1등용	1,458	5년
3	고조도반사갓	422	5년
4	삼파장 형광램프	26,598	1년

2. 시행업무 구분

"갑"은 관리대상에 대한 점검 순회와 "을"이 시행하는 사항에 대하여 원활을 기하기
위해 행정적 지원(출입, 작업조건부여)을 하여야 한다. "을"은 에너지절약시설의 성
능보증 및 필요 성능의 유지를 위해 아래 사항을 측정하여야 한다.

- 1) 에너지절감량
- 2) 조도

3. 관리내용 및 보고

"을"은 에너지 절약시설의 효율적인 관리를 위해, 아래 내용을 상환자금 청구 시 제출
하여 "갑"의 확인을 득하여야 하며 주기별 보고 내용은 아래와 같다.

시 기	보 고 내 용
1분기	에너지절감량, 조도
2분기	에너지절감량, 조도
3분기	에너지절감량, 조도
4분기	에너지절감량, 조도

4. 에너지절감량 측정

- 1) 측정 항목 : 전력사용량
- 2) 측정 장소 : "갑"의 지정장소, 1개소
- 3) 측정 시기 : 년 4회("갑" 지정하는 시점 시행)
- 4) 측정 장비 : 파워미터

5. 조도 측정

- 1) 측정 항목 : 조도
- 2) 측정 장소 : "갑"의 지정장소, 3개소
- 3) 측정 시기 : 년 4회(자금환수 청구 시 제출)
- 4) 측정 장비 : 조도계

6. 에너지절약시설 유지관리

"갑"은 관리대상 시설물에 대해 불량이 발견되면 즉시 구두 또는 서면으로 "을"에게 통보하며, "을"은 시설물 불량사항을 접수 즉시 수리하고 작업결과를 보고하여야 하며 기록, 유지하여야 한다.

예상에너지절감량 확인서

"을"은 본 계약서에 명시된 에너지절약설치에 의한 연간 예상에너지절감량을 첨부
"예상에너지절감량 산출근거"에 의거 산출하여 아래와 같이 "갑"에게 제시하고, "갑"은
제시된 연간 예상에너지절감량에 동의하며 본 계약의 내용과 일치함을 확인한다.

"갑"

인

"을"

인

번호	시설명	수량	예상에너지절감량 (toe/년 , MWh/년)	예상에너지절감액 (천원/년)
합계				

ESCO 매출채권 양도 승낙 확인서	
ESCO투자사업 성과확정계약에 따라 에너지사용자는 아래 사항을 확인 하였으며, ESCO 매출채권 양도를 승낙하는 것을 확인합니다.(확인 후 ☑)	☐
○ ESCO가 금융기관에 ESCO 매출채권을 양도하는 것에 대해 에너지사용자는 ESCO로부터 상세한 설명을 들었고 충분히 이해하고 있습니다.	☐
○ 에너지사용자는 ESCO 매출채권 양도 후, 예상에너지절감액이 부족하거나 기타의 사유와 상관없이 매출채권 양도 승낙한 금액 일체를 투자비 상환계획서에 의거 전액 금융기관에 지급하는 것(확정채권으로 인정)을 인지하고 있습니다.	☐
○ 에너지사용자는 ESCO 매출채권 양도 후, 매출채권을 양수한 금융기관을 상대로 예상에너지절감량(액), 사후관리 및 하자보증 책임을 요구할 수 없음을 인지하고 있습니다.	☐
○ 에너지사용자는 ESCO 매출채권 양도 후, 예상에너지절감량(액), 사후관리 및 하자보증 등의 책임이 금융기관이 아닌 ESCO에 있음을 인지하였고, 이와 관련된 내용이 계약서에 포함되어 있음을 확인하였습니다.	☐
○ 에너지사용자는 ESCO 매출채권 양도를 승낙하며 이에 수반된 제반업무에 협조하겠습니다.	☐
○ 매출채권 양도에 따라 발생하는 분쟁은 에너지사용자와 ESCO 협의해 의해 해결하며 협의가 이루어지지 아니할 때에는 중재법에 의한 중재기관의 중재에 의한다.	☐
년 월 일 에너지사용자(업체) 대표 : (성명) (서명)	